

1500692-89.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2131498/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24971612 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2131498 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO BARBOSA DE MOURA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjst.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500692-89.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2131498/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24971612 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2131498 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO BARBOSA DE MOURA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD

Data da Audiência:

15/07/2022

Réu Preso

Aos 15 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu TIAGO BARBOSA DE MOURA, acompanhado do Defensor, Dr. Thiago Henrique de Camargo Barros, bem como as testemunhas arroladas Marcel Camprubi, Geraldo Coelho (GCM) e Daniel Adriano Vieira (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020),

seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, pela Defesa foi requerida a retirada das algemas do acusado. Então, o Juízo entrou em contato com o estabelecimento penitenciário, na pessoa do funcionário Salvador, e por ele foi reportada a inviabilidade da retirada das algemas por questões de segurança, uma vez que estava realizando atendimento de mais de um sentenciado na mesma sala. Então, pelo Juízo foi dito: "Em atenção ao requerimento da Defesa, e observando o quanto dispõe a súmula vinculante nº 11, procedida consulta ao estabelecimento prisional, sendo relatada a impossibilidade de retirada das algemas do acusado, visto que isso poderia comprometer a segurança no local. Destaque-se que, nesses casos, a manutenção das algemas fica a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto, sob pena de colocar em risco a segurança dos funcionários e de outros sentenciados". Então, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de TIAGO BARBOSA DE MOURA por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, na tarde do dia 13 de maio de 2022, por volta das 17h56, na rua Santo Amaro, nº. 74, Jardim Palmira, nesta cidade e comarca de Tatuí, TIAGO BARBOSA DE MOURA, qualificado nestes autos, nas imediações de estádio, igreja e unidade de saúde, bem como em ocasião de calamidade pública, guardava, tinha em depósito e forneceu à Marcel Camprubi drogas, consistentes em 42 porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 6,3 gramas, mais 01 porção de "crack", com peso bruto de 5,5 gramas, 01 porção grande de "crack", com peso bruto de 69 gramas, outras 10 porções de "crack", com peso bruto de 1,6 gramas, 01 porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 14,5 gramas, mais 78 porções também de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 777,5 gramas, e 02 porções de cocaína, com peso bruto de 1,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, TIAGO praticava o tráfico e utilizava sua residência como "ponto" de venda de drogas ("crack", cocaína e "maconha"). Assim é que, no dia dos fatos, forneceu 03 porções de drogas ao usuário Marcel Camprubi, que o procurou no local. No dia do ocorrido, guardas municipais estavam em serviço quando foram abordados por uma pessoa que lhes relatou uma intensa movimentação de pessoas, indicativa da ocorrência do tráfico de drogas, no imóvel de nº 74, situado na rua Santo Amaro. Diante disso e de outras denúncias recebidas anteriormente relacionadas ao mesmo imóvel, os agentes públicos foram ao local e, ali chegando, avistaram um indivíduo deixando a residência, o qual, ao notar a presença da viatura, acelerou os passos, motivando sua abordagem. Em revista, os guardas verificaram que tal pessoa, identificada como sendo Marcel Camprubi, portava 03 porções de "crack" e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Indagado acerca das drogas, Marcel disse que adquiriu as porções de "crack" do morador do imóvel de onde havia acabado de sair, local alvo da denúncia, e se prontificou a chamá-lo para que confirmasse a venda. Ocorre que, ao abrir o portão para atender ao usuário, TIAGO se deparou com os guardas e tentou fugir, contudo, foi abordado e revistado. Com ele, os agentes públicos encontraram 10

porções de “crack” (idênticas as que estavam com Marcel). Neste momento, o denunciado confessou que estava comercializando drogas no local, confirmou a venda feita para Marcel e declarou que possuía mais drogas na residência. Em busca domiciliar, os guardas apreenderam 78 porções de “maconha”, 01 porção “à granel” da mesma droga, 01 porção grande e outra pequena de “crack”, mais 42 porções também de “crack” e, por fim, 02 porções de cocaína. No local também foram localizados apetrechos destinados ao fracionamento, pesagem e embalo de drogas (estilete, faca, tesoura, diversas embalagens plásticas, “plástico filme” e balanças), bem como dinheiro (cheque no valor de R\$ 5.000,00 reais e R\$ 2.150,00 em espécie) e telefone celular. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5, convertida em prisão preventiva às fls. 48/9. Auto de exibição e apreensão às fls. 23/5. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 26/7. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 90/3. Laudo pericial de exame em peça às fls. 123/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 65/7. Notificação às fls. 101. Defesa preliminar apresentada às fls. 109/11, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 11/07/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 131/2). Citação às fls. 146. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 85, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ainda, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que Tiago seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha e que o acusado negou a utilização de drogas. Ultrapassas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte, desde logo explicado o parcial revés no afastamento da causa de aumento imputada na prefacial, isso porque, respeitadas as ponderações ministeriais, o estabelecimento tipo Igreja, isoladamente, não preenche a tipicidade legal e a Unidade de Saúde, segundo a própria peça inicial, estaria a 250 metros do local dos fatos, distância que supera os duzentos metros considerados pelo juízo para a aplicação da elevação, e isonomia e segurança jurídicas devem ser respeitadas em relação aqueles sujeitos a essa jurisdição, ressalvada deliberação em sentido diverso pelas instâncias de revisão. Prosseguindo, embora o estabelecimento tipo estádio, segundo o GCM Geraldo utilizado inclusive como escolinha para menores, preencha a tipicidade, fato é que, segundo se acompanhou na tela compartilhada durante o depoimento do GCM Daniel, a partir do sistema google maps, esse deslocamento, pelas vias regulares, supera um quilômetro, não se sabendo por onde efetivamente haveria essa via de passagem precária, entre mata e linha de trem, bem como a característica e frequência da sua utilização, razão pela qual não se pode dizer tenha sido o interesse penalmente tutelado colocado em risco mais elevado. Ressalva feita, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Tiago o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Geraldo e Daniel Adriano, guardas municipais cujas reputações se presumem ilibadas, disseram que em patrulhamento naquela região, receberam de um anônimo, nisso reiterados informes anteriores, a notícia de que Tiago estava traficando no endereço alvo, para onde se dirigiram, ali surpreendido outro conhecido desse mundo das drogas, Marcel

Camprubi (aliás, mandado de prisão cumprido imediatamente após a oitiva nos autos do feito 1500437-73.2018.8.26.0571, a respeito do qual a testemunha, naqueles condenada por tráfico, foi indagada), deixando a residência com 3 porções de crack,

que admitiu compradas há pouco, de Tiago, a quem se dispôs a chamar e, então possibilitada a abordagem, com o acusado encontradas 10 porções da mesma droga. Estendidas as diligências para o interior da residência, e então o réu já havia admitido informalmente a traficância, nela foram encontrados celular, mais de dois mil reais em espécie, cheque, apetrechos diversos, tais como plástico e balanças digitais (perícia às fls. 123/9) e sugestiva quantidade de drogas diversas. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 90/3, a saber: 42 porções de crack, com 5 gramas líquidos; 1 porção de crack com 5,72 gramas líquidos; 1 porção de crack com 70,12 gramas líquidos; 10 porções de crack com 1,29 gramas líquidos; 1 porção de maconha com 14,97 gramas líquidos; 78 porções de maconha com 760,51 gramas líquidos e 2 porções de cocaína com 1,23 gramas líquidos. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo investigativo, fls. 11, Tiago admitiu enfaticamente a traficância. A confissão, desnecessária para a conclusão, apenas a ratifica, apreendida com o Réu, tanto em seu poder quanto no interior da residência, quantidade de variadas drogas, seja pela pesagem líquida seja pelo número de unidades, incompatível com a situação de posse para mero uso, além do que, pouco antes, havia vendido entorpecente para a testemunha Marcel, que isso confirmou sob contraditório, renovando ter adquirido do réu as três porções de crack que os guardas municipais encontraram sob seu poder. Incidiu, portanto, o acusado em figura típica do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos vender, ter em depósito e trazer consigo entorpecentes para a venda e dinheiro derivado de tais atividades, e para o que não se exige seja apanhado em ato de efetivo comércio, como o foi. Dinheiro e demais objetos apreendidos em diligência da espécie, naturalmente relacionados à traficância, devem ter as suas perdas decretadas. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista a expressão financeira da traficância desempenhada pelo acusado, com mais de dois mil reais em dinheiro e estoque mensurado em cerca de R\$ 8.490,00. Efetivamente, a observação do que ordinariamente acontece no cotidiano da vara, permite afirmar que a porção de 0,18 gramas de peso médio de crack é vendida por pelo menos dez reais, o mesmo acontecendo com cada dois gramas de maconha e com cada 0,2 gramas de cocaína, de modo que, de crack, havendo quantidade suficiente para a confecção de 456 unidades dessa pesagem, o estoque correspondia a R\$ 4.560,00; de maconha, havendo quantidade suficiente para a confecção de 387 unidades dessa pesagem, o estoque correspondia a R\$ 3.870,00 e de cocaína, havendo quantidade suficiente para a confecção de cerca de 6 unidades dessa pesagem, o estoque, sempre a preço de varejo, correspondia a R\$ 60,00. Lembre-se que o crack, apreendido em maior quantidade, possui maior poder devastador. Não bastasse, trata-se de acusado que se dedica às atividades ilícitas em questão, o que se permite afirmar não só a partir do depoimento dos guardas municipais quanto pelos maus antecedentes representados por condenação transitada em julgado pela prática da mesma espécie de delito (certidão às fls. 36/7). Por tais razões, elevo em 1/3 a pena-base, atingindo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas essa fica compatibilizada com a atenuante da confissão. Desponta irrefreada, então, a agravante da reincidência, específica, no crime de

tráfico de drogas (certidão às fls. 35), e em função dela elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência específica, a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, em função das quais já era acompanhado pelos guardas municipais. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico que também ostenta maus antecedentes no tráfico e doravante recebe pena que supera oito anos de privação de liberdade, por traficância de vulto identificada por agentes públicos que já vinham ouvindo seu nome relacionado a tais atividades, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, CONDENAR TIAGO BARBOSA DE MOURA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo portador de maus antecedentes e reincidente, tudo sob a forma específica, apanhado em traficância de vulto, na esteira de informes reiterados que vinham sendo recebidos por agentes públicos, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 103)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA